

Cuestionario de estudio

Nivel de comprensión

1. Defina con tus propias palabras qué es una persona física y una persona moral. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas?
2. Explique la diferencia entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Cuándo se adquiere cada una?
3. ¿Cuáles son los atributos esenciales de la persona física? Mencione y explique al menos cuatro.
4. ¿Qué son los bienes fungibles y no fungibles? Dé un ejemplo de cada uno en el contexto de los negocios.
5. ¿Qué elementos son indispensables para que exista una obligación? Describa cada uno.

Nivel de análisis

6. ¿Por qué es importante distinguir entre bienes muebles e inmuebles en el ámbito de los negocios? Mencione al menos tres implicaciones prácticas.
7. Analice las diferencias entre obligaciones mancomunadas y solidarias. ¿Cuál ofrece mayor protección al acreedor? Justifique su respuesta.
8. ¿En qué consiste la novación? Mencione los tres modos en que puede realizarse y dé un ejemplo de cada uno.
9. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre los contratos típicos y los atípicos? Mencione las ventajas y desventajas de cada tipo.
10. Compare la compraventa civil con la compraventa mercantil. ¿Qué elementos las distinguen?

Nivel de aplicación

11. Una empresa fabricante de calzado celebra un contrato de arrendamiento de un local comercial por 10 años. ¿Qué tipo de arrendamiento es (civil o mercantil)? ¿Qué formalidades debe cumplir el contrato?
12. Un comerciante tiene una deuda de \$500,000 con un proveedor y, al mismo tiempo, una cuenta por cobrar de \$300,000 con un cliente. ¿Puede aplicar compensación? Analice los requisitos legales.
13. Diseñe un esquema de franquicia para una cadena de restaurantes de comida rápida. ¿Qué elementos contractuales incluiría? ¿Qué obligaciones asumiría cada parte?
14. Una empresa necesita adquirir maquinaria industrial pero no cuenta con el capital suficiente. Analice las opciones de leasing y factoraje como alternativas de financiamiento.
15. ¿Qué sucede cuando un contrato carece de uno de los elementos de existencia (consentimiento o objeto)? ¿Qué efectos jurídicos produce?

—

Caso 1: Contrato de compraventa internacional

La empresa **Importadora del Norte S.A. de C.V.** celebra un contrato de compraventa con la empresa **China Textiles Co.** para la importación de 10,000 piezas de tela a un precio de USD \$50,000, con pago a 60 días

y entrega CIF en el puerto de Veracruz. La tela llega con defectos de calidad que la hacen inutilizable para el fin contratado.

Preguntas:

1. ¿Qué tipo de contrato es este (civil o mercantil)? Justifique.
2. ¿Qué obligaciones tiene el vendedor en cuanto a la calidad de la mercancía?
3. ¿Qué recursos legales tiene la Importadora del Norte?
4. ¿Qué tribunal es competente para resolver una controversia internacional de esta naturaleza?

Caso 2: Socios y obligaciones solidarias

Juan y Pedro son socios de una tienda de muebles y constituyen una sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad adquiere una deuda de \$800,000 con un proveedor. El contrato establece que ambos socios responden solidariamente. Juan no tiene bienes suficientes para cubrir su parte.

Preguntas:

1. ¿Qué es una obligación solidaria y cómo afecta a cada socio?
2. ¿Puede el proveedor exigir el pago total a Pedro? Explique.
3. Si Pedro paga la totalidad, ¿qué derecho tiene contra Juan?
4. ¿Cómo podrían los socios haber evitado esta situación al momento de constituir la sociedad?

Caso 3: Franquicia con problemas

María adquiere una franquicia de una cadena de cafeterías internacionales. Paga un derecho de entrada de \$500,000 y se compromete a pagar regalías del 6% mensual. Después de un año, la franquiciante cambia unilateralmente las condiciones del contrato, aumentando las regalías al 10% y agregando cláusulas de no competencia que no existían inicialmente.

Preguntas:

1. ¿Es válido el cambio unilateral de las condiciones contractuales? ¿Qué principio jurídico se viola?
2. ¿Qué protección tiene María como franquiciada?
3. ¿Qué alternativas legales tiene María ante esta situación?
4. ¿Qué recomendaciones daría para evitar este tipo de conflictos al momento de celebrar el contrato de franquicia?

Caso 4: Prescripción de créditos mercantiles

Una empresa de construcción realiza trabajos de mantenimiento para una inmobiliaria. La factura por \$250,000 fue emitida hace 4 años. La inmobiliaria no ha pagado y la empresa de construcción no ha realizado ningún reclamo formal desde la emisión de la factura.

Preguntas:

1. ¿Ha prescrito el crédito? Analice el plazo aplicable.
2. ¿Qué acciones puede tomar la empresa de construcción?
3. ¿Qué sucedería si la empresa de construcción hubiera enviado un requerimiento formal hace 2 años?
4. ¿Qué estrategias de cobro recomendaría para evitar la prescripción?

—